



PUTUSAN

Nomor 278 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR;**

Tempat Lahir : Batam;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/6 Juli 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bengkong Kolam Gang Cemara Nomor 5, RT 001 RW 008, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 November 2024;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 25 Juni 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan pidana restitusi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 8 Pro warna biru;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352926111495792, IMEI 2 352926111493599;
 - 3) 1 (satu) helai *dress* wanita berwarna hitam dengan motif bunga-bunga;
 - 4) 1 (satu) helai bra berwarna *cream* dengan motif bintik-bintik;
 - 5) 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna merah;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Deposit *Receipt* Sahid Batam Center Hotel & Convention Batam nomor 21325 atas nama Nuha Sofianita sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 November 2024;
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi Deposit *Receipt* Sahid Batam Center Hotel & Convention Batam nomor 03083 atas nama Nuha Sofianita sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2024;
 - 8) 1 (satu) buah kartu kamar Hotel Sahid Batam Center warna putih;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam, berisi rekaman CCTV Sahid Batam Center Hotel & Convention pada hari Minggu tanggal 3 November 2024;
- 10) 1 (satu) unit *handphone* iPhone 8 Plus warna merah dengan nomor IMEI 1 354834094436874;
- 11) Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 30 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan pidana restitusi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu memenuhi kewajiban membayar restitusi tersebut terhitung tenggat waktu waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 8 Pro warna biru;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352926111495792, IMEI 2 352926111493599;
- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352926111495792, IMEI 2 352926111493599;
- 1 (satu) helai *dress* wanita berwarna hitam dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) helai bra berwarna *cream* dengan motif bintang-bintang;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna merah;
- 1 (satu) lembar kuitansi Deposit *Receipt* Sahid Batam Center Hotel & Convention Batam nomor 21325 atas nama Nuha Sofianita sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 November 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi Deposit *Receipt* Sahid Batam Center Hotel & Convention Batam nomor 03083 atas nama Nuha Sofianita sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2024;
- 1 (satu) buah kartu kamar Hotel Sahid Batam Center warna putih;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam, berisi rekaman CCTV Sahid Batam Center Hotel & Convention pada hari Minggu tanggal 3 November 2024;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Wulan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 252/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 2 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 30 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2025/PN Btm juncto 222/Pid.Sus/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 4 September 2025 yang diterima tanggal 6 September 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa dan terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau diberikan putusan seadil-adilnya;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 14.15 WIB Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli ketahui namanya dengan nomor *handphone* (+62822-8810-8880) melalui *chat* Whatsapp dan mengatakan bahwa ada tamunya yang ingin memesan wanita untuk *Longtime* (LT) dan menawarkan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli ketahui namanya;
 - b. Bahwa selanjutnya Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli menghubungi Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR melalui telepon Whatsapp dan menanyakan “Ada gak cewek yang bisa di booking” dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR menjawab “Ada”;
 - c. Bahwa selanjutnya Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR menghubungi Saksi Wulan binti Darwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa ada tamu yang butuh cewek untuk *Booking* (BO) dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Wulan binti Darwin menjawab “Sebentar saya cari dulu”;
 - d. Bahwa selanjutnya Saksi Wulan binti Darwin menghubungi Korban Desi Amalia untuk menanyakan terkait apakah dirinya mau untuk di *Booking* dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB dengan harga

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Korban Desi Amalia menjawab “Boleh lah” dan langsung mengirim foto dirinya kepada Saksi Wulan binti Darwin;

- e. Bahwa selanjutnya Saksi Wulan binti Darwin mengirim foto Korban Desi Amalia kepada Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR melalui *chat* Whatsapp untuk diperlihatkan kepada tamu/pelanggan yang menginginkan cewek tersebut;
- f. Bahwa kemudian Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR mengirimkan beberapa foto perempuan dan foto Korban Desi Amalia kepada Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli, setelah itu Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli mengirimkan lagi beberapa foto perempuan dan foto Korban Desi Amalia ke seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli ketahui namanya dengan nomor *handphone* (+62822-8810-8880);
- g. Bahwa kemudian seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli ketahui namanya tersebut menelepon Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli dan sepakat untuk *membooking* Korban Desi Amalia;
- h. Bahwa selanjutnya Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli menghubungi Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR dan mengatakan bahwa Korban Desi Amalia bersedia untuk di *booking* sekira pukul 18.00 WIB dengan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan tamu di Hotel Sahid Batam Center. Adapun sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi oleh Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah laki-laki yang Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli tidak ketahui namanya dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli;
- i. Bahwa setelah Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR sepakat dengan Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli, kemudian Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR menghubungi Saksi Wulan binti Darwin dan mengatakan sepakat untuk

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



memilih Korban Desi Amalia yang mana tempat untuk bertemu dengan tamu yaitu di Hotel Sahid Batam Center. Atas *bookingan* Korban Desi Amalia, Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR, Saksi Wulan binti Darwin masing-masing mendapat komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang *booking* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disampaikan oleh Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR;

- j. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Wulan binti Darwin menjemput Saksi Desi Amalia dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi BP 1845 IA di rumahnya yang beralamat di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi Wulan binti Darwin dan Saksi Desi Amalia tiba di Hotel Sahid Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- k. Bahwa selanjutnya Saksi Desi Amalia masuk ke dalam Lobby Hotel Sahid Batam Center. Sebagaimana informasi dari Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR, Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli bertemu dengan Saksi Desi Amalia;
- l. Bahwa sekira pukul 17.41 WIB seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli ketahui namanya tersebut mengirimkan pesan Whatsapp yang berisi kunci kamar 506. Selanjutnya Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli mengantarkan Saksi Desi Amalia ke kamar 506, setelah sampai di kamar 506 Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli bertemu dengan tamu yang memesan Desi Amalia. Kemudian tamu tersebut memberikan Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli uang *cash/tunai* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya *bookingan* Saksi Desi Amalia. Saksi Desi Amalia tetap berada di kamar 506 bersama dengan tamu yang memesan untuk LT/BO;
- m. Bahwa setelah menerima uang tersebut Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli pergi ke Lobby Hotel Sahid dan menunggu seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli ketahui namanya dengan nomor *handphone* (+62822-8810-8880) untuk memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saat Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli menunggu di Lobby Hotel



Sahid Batam Center Hotel & Convention personil Ditreskrim Polda Kepri mengamankan Anak Saksi Zulia Nova Kaela alias Key binti Zulkifli, Saksi Wulan binti Darwin dan Saksi Desi Amalia;

n. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR juga diamankan oleh anggota Polda Kepri;

o. Bahwa Saksi Desi Amalia mengajukan restitusi atau biaya ganti kerugian atas kejadian yang dialaminya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

p. Bahwa elemen dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari:

- Elemen Proses yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- Elemen Cara yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- Elemen Tujuan berupa: untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen-elemen Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi Anak korban untuk memperoleh uang dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orang yang lebih dewasa yang seharusnya melindungi Anak korban atau dengan memberi bayaran atau manfaat dengan menawarkan Anak korban kepada orang lain untuk memberikan layanan jasa seksual dan kemudian menempatkan di hotel, lokasi yang akan digunakan untuk melakukan hubungan seksual, menunjukkan adanya *mens rea* dalam diri Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena Terdakwa seharusnya sudah menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan korban menjadi tereksplorasi, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sekarang telah diubah menjadi Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2)

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:

- a. Ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sekarang telah diubah menjadi Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Dampak yang dialami korban;
 - c. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
 - d. Aspek keadilan, aspek kemanfaatan; dan
 - e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh *judex facti*, perlu dilakukan perbandingan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan KUHP 2023 untuk menentukan ketentuan mana yang lebih menguntungkan Terdakwa: (1) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan; (2) Menurut Pasal 81 dan Pasal 82 KUHP 2023 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2026 Bagian II angka 2 huruf a, apabila pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;
- Bahwa dengan membandingkan kedua ketentuan tersebut, mekanisme penggantian pidana denda menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (diganti kurungan) lebih menguntungkan Terdakwa dibandingkan KUHP 2023

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita/dilelang harta kekayaan, baru kemudian diganti pidana penjara). Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex mitior* Pasal 3 KUHP 2023, ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap diberlakukan karena lebih menguntungkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JHODI KURNIAWAN alias JHODI bin JUWAHIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurrahmi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Nurrahmi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 278 K/Pid.Sus/2026